

1500658-98.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade.

É público e notório que o tráfico tomou proporções raramente vistas em cidades pequenas, inclusive na região, exigindo-se, por isso, maior ATENÇÃO e rigor do Judiciário.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500658-98.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500658-98.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061499/2022 - DEL.POL.CAJAMAR, 23400775 - DEL.POL.CAJAMAR, 431/22/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2061499 - 01º D.P. CAJAMAR, 431/22/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAYNARA CRISTINA MARTIN FERREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

RAYNARA CRISTINA MARTIN FERREIRA foi denunciada pelo Ministério Público por infração ao art. 33, caput, da Lei 11343/06, porque, no dia 5 de março de 2022, foi flagrada guardando, trazendo consigo e mantendo em depósito substância entorpecente, descrita na denúncia, para fins de tráfico.

A ré foi notificada e apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

A ré foi interrogada.

O Ministério Público requer a condenação da ré, nos termos da denúncia.

A defesa requer a absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

Passo a análise da autoria.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante.

A quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas, cuja veracidade não pode ser afastada por pequenas contradições, o que é natural ante o decurso do tempo e o número de flagrantes, merecem toda a credibilidade, porque não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

Não é crível que os policiais aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, a ré, que nada tinha contra os mesmos.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Ademais, a ré foi flagrada VENDENDO OS ENTORPECENTES, O QUE FOI CONFIRMADO POR USUÁRIOS QUE ADQUIRIRAM AS DROGAS DIRETAMENTE DA RÉ, QUE TAMBÉM ESTAVA COM DINHEIRO PROVENIENTE DO COMÉRCIO ILÍCITO.

E NEM SE DIGA QUE OS DEPOIMENTOS DE VALÉRIO CORDEIRO DOS REIS E CARLOS JOSÉ DO BONFIM, USUÁRIOS QUE CONFIRMARAM QUE ADQUIRIRAM A DROGA DA RÉ, EIS QUE COM ELES FOI APREENDIDA A DROGA ADQUIRIDA.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que a ré realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização da ré e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07.

Além disso, o depoimento dos guardas não restou isolado nos autos e foi corroborado pelas demais provas produzidas.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei):

"Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-

42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante"

(Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base" (Apelação nº 0003519-

86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e quantidade da droga apreendida, fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 578 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária. No entanto, considerando o fim da exigência de isolamento social e o controle da pandemia neste ano, não é o caso de aplicação da agravante.

Imperioso é o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, NO PATAMAR SOMENTE DE 1/6, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E A GRANDE DIVERSIDADE, resultando em 4 anos e 10 meses de reclusão e 481 dias-multa.

Referido benefício não pode ser aplicado no grau máximo, até porque reduzir a pena ao máximo neste caso representa um incentivo aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade.

É público e notório que o tráfico tomou proporções raramente vistas em cidades pequenas, inclusive na região, exigindo-se, por isso, maior ATENÇÃO e rigor do Judiciário.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré RAYNARA CRISTINA MARTIN FERREIRA à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e o pagamento de 481 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em razão da quantidade e diversidade da droga, além da pena superior a 4 anos, o regime inicial deve ser o semiaberto.

A pena não será substituída por restritiva de direitos, por ser incompatível com o crime de tráfico.

E não é só isso.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou

suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada, estando ausente o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Cezar R. Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Volume I) chama o requisito do art. 44, III, de "juízo de suficiência", ressaltando que, havendo dúvidas sobre a suficiência da substituição, esta não deve ocorrer, sob pena de o Estado renunciar ao seu dever constitucional de garantir a ordem pública e a proteção de bens jurídicos tutelados.

Neste sentido, jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (5/7/12): "Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Condutas Afins... Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, cuja pena é de ser cumprida em regime inicial fechado..." (Apelação nº 000110465.2008.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos (5ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP).

No mesmo sentido: "Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a destruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Não subsistem os pressupostos para manutenção da prisão, motivo pelo qual revogo a prisão preventiva e domiciliar.

A ré poderá apelar em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que não comprovada a origem lícita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

PI

Cajamar, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA